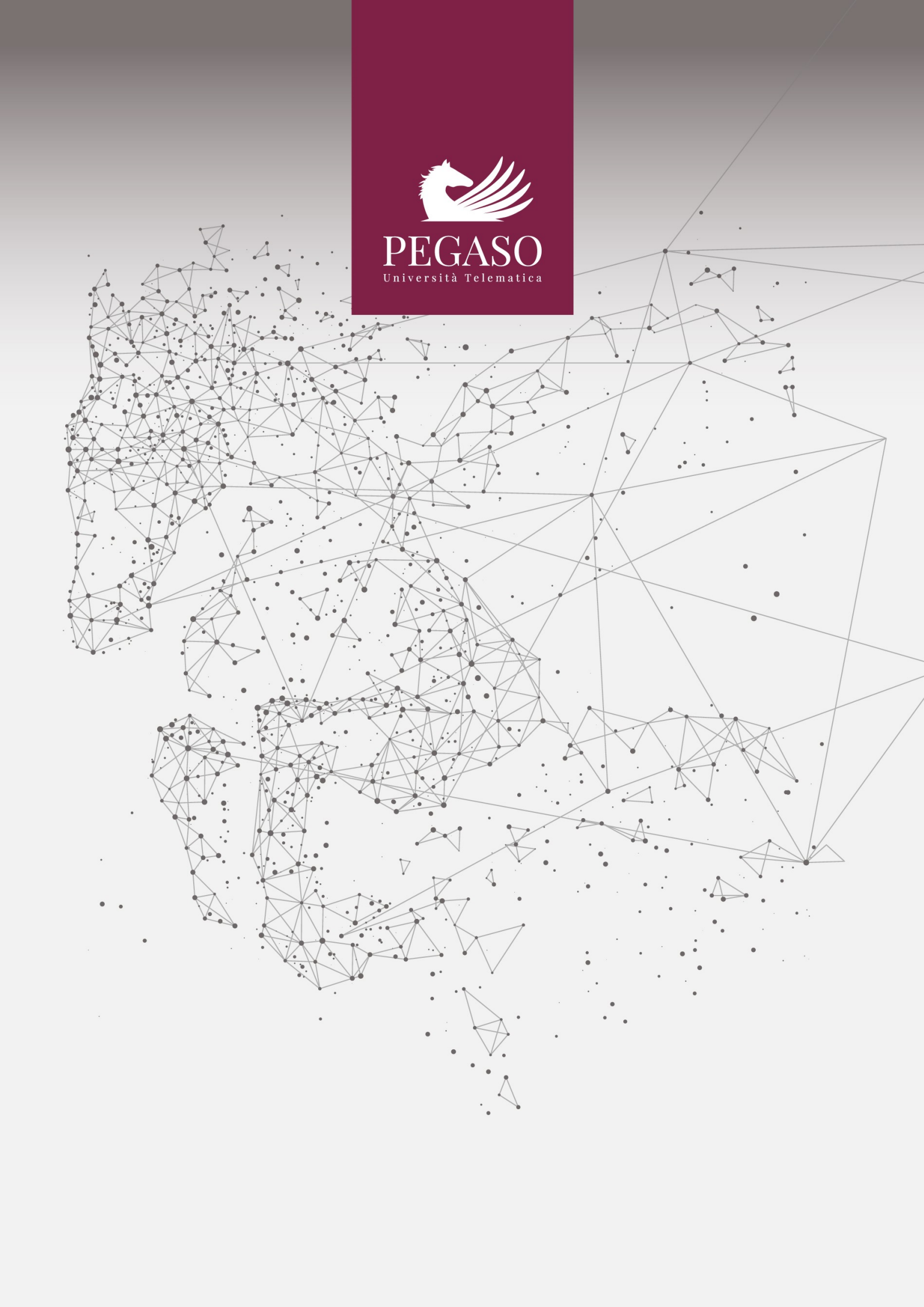

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Indice

1. ATTI LESIVI DELLA VITA..... 3
2. ATTI LESIVI DELL'INTEGRITÀ FISICA. 5
3. ATTI LESIVI DELL'IDENTITÀ FISICA DELLA PERSONA. 8
4. TUTELA DELL'IDENTITÀ MORALE DELLA PERSONA. 10
5. LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA E DELL'IMMAGINE. 12
6. LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (D.LGS. 101 DEL 10 AGOSTO 2018). 15

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

1. Atti lesivi della vita

Lo status di persona, conferisce all'individuo determinati diritti soggettivi che hanno per oggetto taluni attributi essenziali della persona umana e costituiscono i principi fondamentali di un regime democratico: sono questi i diritti soggettivi della personalità.

I diritti della personalità proprio per la loro importanza ricevono tutela sia in sede penale che civile.

La tutela in sede civile contro le lesioni ai diritti della persona si articola, a seconda dei casi e delle circostanze concrete, in due tipi di azioni:

- Azione di risarcimento sia per equivalente del danno arrecato dal fatto illecito ex art. 2043 c.c. sia in forma specifica.
- Azione inibitoria volta a far cessare il fatto lesivo altrui ed impedire il reiterarsi in futuro.

Nella prospettiva della persona umana sono state individuate dalla dottrina e dalla giurisprudenza diverse figure di illecito civile scaturenti dalla lesione di diritti assoluti ed interessi meritevoli di tutela.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Il primo e fondamentale diritto della persona è il diritto alla vita, che ha, tra i diritti della personalità, una posizione preminente.

La Costituzione protegge il diritto alla vita non solo sotto il profilo della sopravvivenza ma anche sotto il profilo della garanzia di una determinata condizione della vita umana (art. 4, art. 36, art. 38 Cost).

Il diritto alla vita è innanzitutto riconosciuto e tutelato dal diritto penale che vieta e punisce l'omicidio e le lesioni personali (artt. 575 c.p. e seguenti).

Sul piano civilistico, il diritto alla vita è tutelato col risarcimento del danno conseguente alla sua lesione; estinguendosi la persona fisica con la morte, la dottrina e la giurisprudenza ritengono ormai ammissibile a carico di chi ne abbia cagionato la morte ed a favore dei familiari o prossimo congiunto dell'ucciso che vantino nei suoi confronti un diritto (di credito) al mantenimento, il risarcimento per fatto illecito ex art. 2043 c.c. sia del danno patrimoniale che del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c.

Particolare interesse suscita attualmente la tematica dell'eutanasia, intesa come insieme delle condotte volte a cagionare una morte serena per i malati incurabili, in connessione ad un presunto "diritto a morire".

La questione, strettamente connessa con problematiche morali e religiose, è suscettibile di apprezzamento anche dal punto di vista "negativo" ed attiene alla possibilità di sospendere le cure che tengano artificialmente in vita un paziente ormai in stato vegetativo. Al riguardo La Suprema Corte si è pronunciata in senso affermativo, ossia il giudice potrebbe autorizzare la disattivazione dei presidi sanitari su richiesta del tutore, sentito un curatore speciale, sussistendo il duplice concorrente requisito costituito: a) dalla rigorosa irreversibilità di una siffatta condizione clinica, b) dalla ricostruzione della corrispondenza di detta istanza rispetto alla volontà del paziente stesso.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2. Atti lesivi dell'integrità fisica.

Strettamente legato al diritto alla vita è il diritto all' integrità fisica della persona, che trova il suo significativo ed ampio riconoscimento nell'art. 32 Cost. che tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo ed interesse della collettività e garantisce non solo la sanità ed integrità fisica della persona ma anche quella psichica; esso consiste dunque nel diritto di vivere e di mantenere la propria salute, intesa come assenza di menomazioni parziali dell'integrità fisica dovute ad eventi lesivi traumatici o processi patologici (malattie).

Il diritto all'integrità fisica della persona è un diritto assoluto, irrinunziabile ed indisponibile, ed è tutelato principalmente dall'art. 5 c.c. il quale vieta gli atti di disposizione del proprio corpo che possano cagionare una diminuzione permanente dell'integrità fisica e che siano altrimenti contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume.

L'art. 5 c.c. tutela l'integrità fisica e la salute innanzitutto contro gli atti lesivi posti in essere dallo stesso titolare che determinano una menomazione fisica permanente (automutilazione o donazione di organi al di fuori dei casi consentiti dalla legge).

Sono state introdotte alcune deroghe al divieto posto dall'art. 5 c.c.; sono infatti consentiti gli atti che non cagionano siffatta menomazione (es. prelievo di midollo o di pelle per fini terapeutici o donazione di sangue per trasfusione). Sono altresì leciti, anche se comportano una menomazione fisica, gli atti di donazioni di organi, nei casi e nei modi previsti dalla legge e dettati dall'interesse superiore e preminente di curare un terzo (es. trapianto di rene e di parte del fegato).

Il consenso a disporre, entro i limiti di cui all'art. 5 c.c., del proprio corpo può essere sempre revocato e gli atti di disposizione del corpo sono da considerare meri atti giuridici.

Vanno inoltre reputate illecite ex art. 5 c.c., perché contrarie all'ordine pubblico e/o al buon costume le attività come la prostituzione, la pornografia (v. art. 21 Cost.) o vanno menzionate le problematiche relative all'ingegneria genetica che potrebbero comunque esporre a rischio la

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

vita, l'integrità fisica e la salute del soggetto ed alla medicina riproduttiva. Al riguardo, la L. n. 40 del 19 febbraio 2004 vieta il ricorso a tecniche di inseminazione di tipo eterologo.

Ne discende, in particolare, che eventuali accordi contrattuali aventi ad oggetto lo svolgimento di attività del tipo indicato sarebbero illeciti e pertanto nulli, non vincolando il soggetto alla loro esecuzione.

Il diritto all'integrità fisica e alla salute sono infine tutelati contro atti posti in essere da terzi nel confronti del titolare.

Al riguardo, rileva qualunque fatto illecito ex art. 2043 c.c. che cagioni una lesione dell'integrità fisica e della salute altrui, col conseguente assoggettamento dell'autore (oltre alle eventuali sanzioni penali) all'obbligo di risarcire il danno patrimoniale e, ove ne ricorrano i presupposti, anche non patrimoniale ex art. 2059 c.c.

Il diritto all'integrità fisica si articola variamente anche in riferimento al c.d. "diritto alla salute".

Occorre precisare che il diritto in esame ha ad oggetto non solo la salute fisica, ma anche quella mentale, poiché nella Costituzione la persona umana è intesa quale entità unica, composta di corpo e mente, come è stato sempre implicitamente riconosciuto dalla giurisprudenza costituzionale.

Anche il consenso alle cure mediche riveste importanza sotto il profilo della tutela della persona.

Il principio generale è stabilito dall'art. 32 Costituzione secondo il quale nessuno può essere obbligato ad un trattamento sanitario se non per disposizione di legge.

In via generale è necessario sempre il consenso del paziente all'operazione chirurgica. Solo col ricorso allo stato di necessità il chirurgo può intervenire se il malato non è in grado di manifestare la propria volontà (art. 2045). Il rifiuto alle cure mediche si potrebbe configurare come atto di disposizione negativo. Si pensi al caso del rifiuto della trasfusione del sangue per motivi religiosi.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

La giurisprudenza in questo caso ha riconosciuto legittimo l'intervento terapeutico se il malato era in pericolo di vita.

Sotto il profilo delle conseguenze giuridiche della violazione del diritto alla salute inteso come diritto all'integrità psicofisica - anch'esso di rilevanza costituzionale -, viene principalmente in rilievo il diritto al risarcimento del c.d. "danno biologico", ossia del danno subito a causa della semplice lesione del bene-salute, indipendentemente dalle conseguenze che tale lesione abbia determinato sulla capacità di produrre reddito della persona danneggiata.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

3. Atti lesivi dell'identità fisica della persona.

Sono anche considerati illeciti gli atti lesivi della identità fisica della persona, consistente nel diritto alla fedele rappresentazione dell'immagine di una persona nella vita sociale, proteggendola da distorsione che possano alterarla o screditarla.

L'interesse all'identità personale è innanzitutto riconosciuto e tutelato, sul piano della identificazione "formale" del soggetto, dal diritto al nome quale segno legale distintivo della persona (artt. 6 c.c. e 22 Cost.): ad esso è equiparato il diritto allo pseudonimo, quando sia " usato da una persona in modo che abbia acquistato l'importanza del nome" (art. 9 c.c.).

Il nome si compone di prenome e cognome e identifica l'appartenenza ad una famiglia.

Come gli altri diritti della personalità, anche il diritto al nome è indisponibile, nel senso che non può essere ceduto ad altri e non è rinunziabile, salva peraltro la possibilità di modifica o rettifica, previa valutazione dell'autorità giudiziaria, nelle ipotesi consentite dalla legge (come, ad es., in caso di erronea indicazione del nome nell'atto di nascita o di mutamento di sesso anche a seguito di intervento medico-chirurgico: artt. 95 ss., D.P.R. n 396/2000 e L. n. 164/1982). [1]

Il diritto al nome può in particolare subire due tipi di lesione; la contestazione e l'usurpazione (art. 7 c.c.).

Secondo art. 7 cod.civ. , il nome viene tutelato contro:

- contestazione che ricorre allorché un soggetto preclude ed ostacola utilizzo del Nome da parte del titolare.

- usurpazione è il caso di un terzo che utilizza il nome attribuito ad un altra persona usandolo indebitamente (ad es., Tizio si spaccia per Caio e/o sottoscrive un documento usando il nome altrui)

[1] Corte giustizia UE sez. II, 11/11/2020, n.61

PEGASO Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

- utilizzazione abusiva invece riguarda il caso di un terzo che usi il Nome altrui per un personaggio di fantasia; qualora si tratti di personaggio turpe, potrebbe altresì sussistere un'offesa all'onore.

Nel caso in cui si realizzi una delle ipotesi si richiede la cessazione del fatto illecito ed il risarcimento del danno.

L'uso de nome altrui è invece lecito se avviene col consenso del titolare (che, ad es., ne autorizzi l'impiego in un manifesto pubblicitario o nell'esercizio legittimo di diritto (ad es. in un atto di citazione in giudizio, in una diffida, in un servizio giornalistico).

La tutela del diritto al nome, attribuisce al soggetto leso, oltre all'eventuale risarcimento pecuniario del danno per fatto illecito ex art. 2043 c.c., la possibilità di chiedere in giudizio sia " la cessazione del fatto lesivo" (azione di reclamo all'uso esclusivo del proprio nome ed inibitoria, accompagnata dall'eventuale sequestro dei materiali: ad es., una pellicola cinematografica, un manifesto o uno spot pubblicitario in cui venga indebitamente usato il nome altrui), sia l'eventuale risarcimento o reintegrazione in forma specifica consistente nella pubblicazione della sentenza su uno o più giornali.

La medesima tutela spetta anche agli eredi del titolare del nome contestato e indebitamente usato.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

4. Tutela dell'identità morale della persona.

Il diritto all'identità morale della persona, rappresenta il diritto del soggetto alla salvaguardia della propria "identità", con riferimento alle sue caratteristiche o "qualità intrinseche" (es.: identità sessuale, attitudini e capacità professionali, idee e principi).

La persona ha un valore sociale legato anche all' onore, al decoro personale, alla reputazione, che può essere leso dalla diffusione di notizie o dall'attribuzione di fatti che diminuiscano o in qualche modo compromettano questa dimensione sociale del soggetto.

In altri termini, tale diritto tutela l'interesse del soggetto ad essere rappresentato e descritto per quello che egli è effettivamente, a non essere rappresentata la propria persona in modo distorto, a non vedersi attribuiti fatti, comportamenti, opinioni, connotazioni non rispondenti al vero e che possano alterarne la figura o l'immagine nel contesto sociale (ad es., è molto frequente il caso in cui vengono falsamente attribuite ad un personaggio noto idee, opinioni o iniziative difformi dai suoi reali convincimenti, con conseguente distorsione discredito della relativa immagine agli occhi dell'opinione pubblica).

Si tratta di un diritto non espressamente enunciato sul piano normativo, ma di elaborazione essenzialmente giurisprudenziale.

La responsabilità civile opera anche se la comunicazione diffamatoria avvenga senza dolo ma sia derivante da un comportamento soltanto colposo, ad esempio per mera negligenza.

Quindi affinché si abbia la lesione di tale diritto non occorre che le circostanze falsamente ascritte al soggetto integrino anche un'offesa al suo onore (ad es. notizie diffamami) o siano lesive della sua sfera privata (ad es., notizie riservate e, come tali, tutelate dal diritto alla riservatezza): ferma restando, ovviamente, la sanzionabilità del fatto anche sotto tali profili, sussistendone i presupposti.

La tutela che spetta al soggetto leso, oltre al rimedio generale del risarcimento del danno per fatto illecito ex art. 2043 c.c., può comportare ulteriori rimedi specifici di reintegrazione della

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

lesione, ad es. come avviene per la divulgazione di notizie false o inesatte nello svolgimento dell'attività giornalistica (a mezzo stampa o televisione) e che dà diritto alla smentita o alla rettifica attraverso i medesimi mezzi a carico del responsabile della lesione, secondo la normativa speciale vigente in materia.

La divulgazione di notizie vere invece può costituire un illecito solo quando la divulgazione sia fatta non per un giusto interesse ma all'unico scopo di esporre una persona al disprezzo, all'umiliazione o al ridicolo.

Particolarmente delicato è il confine tra l'esercizio del diritto di critica e di cronaca, avente rilevanza costituzionale (art. 21 Cost.) e la eventuale lesione del diritto all'onore ed al decoro.

Ogni giorno vengono diffuse notizie che in qualche modo riferiscono di accadimenti e di situazioni che possono ledere la percezione dell'integrità morale e sociale di persone ed enti.

Ai fini del legittimo esercizio di tale diritto di cronaca e di critica, la giurisprudenza ha individuato i requisiti (Cass. Civ. Sez. III, 3679/98; Cass. Civ. Sez. III, 747/00) la cui sussistenza esclude, o meglio legittima, l'eventuale pregiudizio all'onore ed alla riservatezza dei soggetti coinvolti:

1) corrispondenza alla verità dei fatti esposti;
2) l'interesse pubblico alla conoscenza di essi;
3) la correttezza formale dell'esposizione (c.d. continenza) (Cass. Civ. Sez. III, 4285/98).

Di particolare interesse è inoltre l'attitudine alla diffusione di dati e notizie attraverso tutto il mondo in tempi rapidissimi propria del mezzo informatico, con particolare riferimento ad internet.

E' chiaro che la possibilità di pubblicare in tempo pressochè reale da parte di chiunque di notizie e di contenuti informativi è potenzialmente fonte di abusi conseguenti all'utilizzo di espressioni ingiuriose o diffamatorie.

La peculiarità dello strumento ha condotto all'adozione di provvedimenti specifici (quale quello del sequestro preventivo che si concreta nell' "oscuramento" del sito web) atti ad impedire il protrarsi o il reiterarsi della condotta lesiva consistente nella diffusione di espressioni diffamatorie[2].

[2] (Cass. Pen., Sez. V, 4364/13).

PEGASO Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

5. La tutela della riservatezza e dell'immagine.

Il diritto alla riservatezza, al pari di quello all'immagine, può dirsi espressione di un più ampio e generale diritto all'intimità della propria sfera privata, che ha ormai ricevuto pieno riconoscimento anche in giurisprudenza per tutelare la persona contro forme di invadenza altrui divenute sempre più frequenti col progredire degli strumenti conoscitivi, di informazione e di diffusione di fatti e circostanze della vita (radio, televisione, internet, giornali, foto, filmati, registrazioni, intercettazioni ambientali, microspie, strumenti elettronici informatici di vario tipo) e la cui fonte giuridica si rinviene nel principio enunciato dall'art. 2 Cost., che garantisce il libero sviluppo della personalità dell'individuo, nonché nell'art. 8 della Convenzione europea sui diritti e le libertà fondamentali dell'uomo, che sancisce il "rispetto della vita privata e familiare" della persona.[3]

Il diritto alla riservatezza tutela l'interesse della persona al riserbo su fatti, accadimenti e circostanze che attengono la propria vita privata e della propria famiglia sia contro indebite ingerenze altrui sia contro la conseguente divulgazione di notizie relative alla sfera personale del soggetto.

Tale diritto risulta violato quando con qualsiasi mezzo sono divulgate notizie riservate della persona senza il consenso della stessa ed al di fuori dei casi di giustificazione della cronaca e della critica.

Di grande attualità è il problema della riservatezza, della raccolta e gestione di informazioni concernenti la persona fisica e gli enti giuridici tramite apposite "banche-dati", anche col supporto di strumenti informatici; La materia è stata disciplinata dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n 196 con il nome "codice in materia di protezione dei dati personali".[4]

Tale codice prevede diversi strumenti di tutela; infatti riconosce all'interessato, relativamente ai dati che lo riguardano, non solo il potere di vietare il loro utilizzo, ma anche il

[3] Sul punto si veda anche Cassazione civile sez. I, 03/08/2017, n.19423
[4] Si veda anche Cassazione civile sez. I, 21/10/2019, n.26778

PEGASO Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

diritto di ottenere conferma dell'esistenza o meno dei dati personali, vigilare sul loro utilizzo, ottenere l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione o anche la cancellazione dei dati trattati.

Tale decreto ha istituito anche l'apposita " *Autorità garante per la protezione dei dati personali*" che ha il compito di vigilare sul rispetto delle norme a tutela della privacy e al quale i titolari gestori di "banche dati" sono tenuti comunicare la loro esistenza ed attività, rimanendo obbligati ad osservare le regole o prescrizioni loro imposte.

Il diritto all'immagine riconosce e garantisce l'interesse della persona (nonché del coniuge, dei genitori e dei figli) all'uso esclusivo del proprio ritratto, vietandone l'esposizione o la pubblicazione senza il consenso dell'interessato fuori delle ipotesi consentite dalla legge e, in ogni caso, quando ciò leda l'onore, il decoro e la reputazione della persona stessa (artt. 10 c.c. e 96-98, L. n. 633/1941 su diritto d'autore).

In particolare, dal complesso della disciplina normativa e dall'elaborazione giurisprudenziale può sinteticamente desumersi che l'uso dell'immagine altrui è lecita solo quando ciò sia ricollegabile all'interesse pubblico della persona (ad es.: attore cinematografico o artista in genere, uomo politico, atleta); ovvero l'immagine sia stata ripresa in occasione di avvenimenti pubblici (manifestazioni politiche, sociali, culturali o sporlive, cortei, ecc.); o, ancora, la sua divulgazione sia giustificata da ragioni di peculiare interesse sociale, scientifico, didattico o culturale (ad es., riproduzioni fotografiche inserite in riviste o libri specializzati), di giustizia o di polizia (ad es., foto di ricercati o di persone scomparse).

Al di fuori di tali ipotesi, l'uso dell'immagine altrui è lecito unicamente col consenso dell'interessato (o, se defunto, dei suoi familiari; si pensi, ad es., all'utilizzazione in un manifesto o in uno spot pubblicitario). [5]

In caso di lesione del diritto di immagine, l'interessato o suo stretto congiunto può chiedere all'autorità giudiziaria oltre al risarcimento del danno ex art. 2043 c.c anche ulteriori rimedi

[5]Si veda anche: Tribunale Milano sez. I, 07/02/2019, n.606; Cassazione civile sez. I, 02/07/2018, n.17278

PEGASO Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

specifici: come un provvedimento inibitorio per la cessazione del fatto lesivo e il sequestro dei materiali o dei mezzi impiegati.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

6. La protezione dei dati personali (D.Lgs. 101 del 10 agosto 2018).

Il 4 settembre 2018 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo 101 del 10 agosto 2018 contenente le disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale ai principi del Regolamento europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e che ha abrogato la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati).

La funzione del decreto legislativo n. 101/2018 è, quindi, quella di armonizzare le norme enunciate dal nostro legislatore nel Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003) con quelle introdotte dal Regolamento Europeo 2016/679 entrato in vigore il 25 maggio 2018.

Alcune delle novità del Decreto Legislativo n.101 riguardano i seguenti settori:

- in **ambito sanitario**, il venir meno dell'obbligo di consenso quando i dati sono trattati per finalità di diagnosi e cura (art. 2-septies del Codice privacy emendato dal DLgs 101/2018 in combinata lettura con l'art. 9 GDPR), passando da un sistema "consensocentrico" ad un sistema in cui occorre prima chiedersi e capire quali siano le ragioni per cui i dati sono trattati, per poi valutare, alla luce della finalità identificata, il fondamento di liceità di tale trattamento;
- l'irrobustimento delle consultazioni pubbliche ed il coinvolgimento delle categorie interessate rispetto alle **regole deontologiche** in alcuni settori quali lavoro, statistica e ricerca scientifica e ancora si pensi ad esempio alle attività giornalistiche, il Garante promuove l'adozione da parte del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti di regole deontologiche relative al trattamento dei dati, specie quelli afferenti la salute o l'orientamento sessuale, restando tuttavia fermi i limiti del diritto di cronaca a tutela dei diritti;

PEGASO Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

- il Garante ha il potere di introdurre **meccanismi di semplificazione delle micro, piccole e medie imprese,** come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE, con riferimento agli obblighi del titolare del trattamento del dato;
- in materia penale, viene altresì prevista l'introduzione di nuove fattispecie come l'art. 167-bis in caso di **comunicazione o diffusione illecita** di dati personali oggetto di trattamento su larga scala e l'art. 167-ter in caso di **acquisizione fraudolenta di dati personali** sempre su larga scala; vengono altresì sanzionate le false dichiarazioni rese al Garante, l'inosservanza dei provvedimenti del Garante;
- il **trattamento di dati genetici, biometrici e relativi alla salute** dovrà rispettare misure di garanzia che saranno stabilite ogni due anni dal Garante: il provvedimento che adotta tali misure sarà sottoposto a consultazione pubblica per non meno di 60 giorni, permettendo quindi alle parti sociali di partecipare al processo;
- **il minore** che ha compiuto quattordici anni può esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali, in relazione all'offerta diretta di servizi della società dell'informazione;
- il consenso del candidato al trattamento dei dati personali contenuti nel **curriculum vitae** non è richiesto. Il Dlgs. 101/2018 stabilisce, infatti, che l'informativa ex art. 13 GDPR, vada fornita al momento del "primo contatto utile", successivo all'invio del curriculum.

Va considerato, infine, che tutti i trattamenti dei dati disciplinati dalla normativa in esame dovranno essere resi conformi, dal momento che risulta ineludibile il dovere, da parte di tutti i titolari di trattamento, ad allineare i propri sistemi e, specialmente, le procedure interne aziendali o comunque delle realtà interessate al nuovo ordinamento. Infatti, il biennio concesso ai fini dell'**adeguamento** (2016/2018) si spiega attraverso la grande quantità di dati da raccogliere, conservare e tutelare secondo gli obblighi previsti.
In sostanza, con il decreto legislativo 101/2018 si completa il percorso di armonizzazione che porta a un sistema normativo a due livelli in materia di trattamento dei dati personali:
-Il primo livello è quello europeo, ed è costituito dal GDPR. Il regolamento europeo è la norma di

PEGASO Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

fonte superiore, cui la disciplina nazionale deve allinearsi in base al principio della gerarchia delle fonti del diritto. Il secondo livello è rappresentato dal codice per la protezione dei dati personali (codice della privacy), emanato con il decreto legislativo 196 del 2003 e modificato ed integrato con il dlgs. 101/2018.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).